

1526470-57.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297262/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 21138688 - 31º D.P. VILA CARRAO, 3338/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2297262 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1526470-57.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297262/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 21138688 - 31º D.P. VILA CARRAO, 3338/21/231 - 31º D.P. VILA CARRAO, 2297262 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RENATO ROBERTO COSTA SANTOS

Vítima:

ALAN DANIEL DA SILVA SANTOS

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

22/11/2022

Justiça Gratuita

Aos 22 de novembro de 2022, às 17:15 horas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências criada dentro da Plataforma Microsoft Teams para audiências por videoconferência, com a concordância prévia e expressa das partes, por requisição do juízo da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LUCIANA

PIOVESAN, comigo Escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Eliana Faleiros Vendramini Carneiro. Presente(s) o(s) réu(s) LUCAS RENATO ROBERTO COSTA SANTOS, bem como o(a) Dr(a). Sindbad Thadeu Cocaccia Iniciados os trabalhos, foi(ram) ouvida(s) vítima ALAN DANIEL DA SILVA SANTOS e as testemunha(s) de acusação/defesa GUILHERME MENEZES SILVESTRE conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link.. Ato contínuo, expressamente as partes desistiram da oitiva da testemunha Marcos, o que goi homologado pela MM. Juíza. Em seguida, após entrevista reservada com seu defensor, foi o réu INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: LUCAS RENATO ROBERTO COSTA SANTOS está sendo processado por infração ao artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal porque, no dia 30 de outubro de 2021, por volta de 18h00, no vestiário do condomínio situado na Avenida Álvaro Ramos, n. 314, Belém, nesta cidade e comarca de São Paulo/Capital, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho celular Motorola, cor azul, avaliado em R\$800,00 (conforme auto de apreensão de fls. 17), de propriedade de Alan Daniel da Silva Santos, bem como uma bateria de rádio HT, avaliada em R\$50,00 (conforme auto de fls. 16), de propriedade do referido condomínio. A inicial acusatória foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fls. 119). O réu, devidamente citado (fls. 124), apresentou resposta à acusação (fls. 120/121). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 126), foi designada audiência de instrução e julgamento. Nesta data, foi ouvida a vítima e duas testemunhas comuns. É O BREVE RELATÓRIO. O pleito acusatório deve ser julgado IMPROCEDENTE, duvidosa a autoria do crime. A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência acostado aos autos (fls. 14/17), pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 19, bem como pelas provas orais coligidas no decorrer da persecução penal. Não foi providenciada perícia do arrombamento, pois o local foi adrede reparado (vide fls. 105). A autoria delitiva, por sua vez, é inconteste. A vítima Alan Daniel da Silva Santos disse que não se importa de depor na frente do réu. Na hora que ia embora do trabalho, soube que Lucas, por ter sido dispensado, mexeu no seu armário e deu pela falta de seus celulares e dinheiro. Fez uma ligação para uma menina que trabalha conosco e ela disse que já havia acontecido com elas também. Saiu atrás do réu e discutiram. Veio uma viatura, que fez a abordagem. Todos foram levados para a delegacia. No DP, um moço perguntou as características do celular, que teria sido encontrado com o réu. Reconheceu e estava com ele. Desconfiou dele porque era único que tinha saído do trabalho, só ele poderia ter pego o bem no vestiário masculino. O policial encontrou na bolsa do réu o celular, mas não o dinheiro. Não tinham nenhuma desavença. Ele foi dispensado porque discutiu com uma moça, foi por justa causa. Não é a mesma moça que procurou. Ele trabalhava na moto-ronda. Eram de 30 a 50 reais, não localizado. Seu armário foi entortado e aberto. Ninguém teria visto o furto, Mas todo mundo estava trabalhando, menos o réu. E todos foram revistados, pelo encarregado Thiago. Foi atrás do réu, pois também era hora de sua saída. Questionou o réu e ele negou que estivesse com o bem. Foi saindo para uma rua deserta e chamou a polícia. A polícia não revistou o réu, mas levou ambos para a delegacia. Perguntou se eu tinha certeza do que dizia. Não viu o encontro dos celulares e os reconheceu. O réu dizia que tinham "armado para ele". Às perguntas da Defesa, diz que o réu não revistado ao sair dispensado no emprego. O líder me disse que não o revistou. A testemunha Guilherme Menezes Silvestre, devidamente compromissada, disse que não se lembra da ocorrência, passado mais de ano. A feição do réu não lhe é estranha, mas não se lembra do fato o envolvendo. Não teve acesso aos autos. Não se lembra de um furto de celular no local, onde atende várias ocorrências. Interrogado, o réu LUCAS, devidamente alertado quanto ao direito ao silêncio, disse que vítima achou ruim que "falou com uma moradora". Fazia a ronda de moto. O clima com a vítima ficou estanho. Ele não abria o portão da ronda que

fazia. Uma colega de trabalho deu apoio a Alan. Em função de tudo isso vieram outros problemas e foi dispensado. Contudo, ninguém sabia que tinha sido dispensado. Foi revistado quando saiu e não tinha nada. No ponto de ônibus, apareceu a vítima lhe acusando de roubo. Fui chamado de ladrão e nóia. Foi feito o maior escândalo. "Eu mesmo chamei a polícia". Foram levados para a delegacia. Disse que o processaria de roubo. O delegado achou os bens na sua bolsa, mas não sabe como foram parar lá. Sua bolsa ficou no seu armário, que não tinha porta. Não viu a porta do armário da vítima entortada. A justa causa da minha demissão se tornou o furto dos bens. Trabalha de manobrista. Já foi condenado por roubo. É casado e tem filhos. Na delegacia, sua bolsa ficou com o delegado, para a revista. Na revista da empresa, não havia nada. Depois apareceu até bateria do rádio. Não sabe como isso tudo apareceu lá. Analisando as declarações da vítima, os depoimentos prestados e a palavra do réu, além dos demais documentos do conjunto probatório coligido no decorrer da persecução penal, vê-se que duvidosa a autoria do crime imputado. Embora existam indícios da prática delitiva, vê-se que, na delegacia, os policiais mencionaram o encontro dos bens naquele momento, mas ninguém foi, além deles, arrolado como responsável pelo ato, essencial à prova da autoria delitiva. O policial ouvido não se recordou sequer do fato. Ademais, é de se questionar por que o réu foi o único a não ser revistado na saída do trabalho. Demais testemunhas, como colegas do trabalho, igualmente não vieram esclarecer os fatos. Nem a porta do armário do vestiário foi preservada para perícia. Em sua defesa. Ante o exposto, é forçoso reconhecer a improcedência da ação, pelos motivos ora apresentados. Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito: MM. Juíza, reitero a manifestação do Ilustre representante do Ministério Público. A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença: Vistos. LUCAS RENATO ROBERTO COSTA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho celular Motorola, cor azul, avaliado em R\$800,00, de propriedade de A. D. S. S., bem como uma bateria de rádio HT, avaliada em R\$50,00, de propriedade do referido condomínio. O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido concedido a ele o benefício da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. A denúncia foi recebida a fls. 119 e, citado, o réu apresentou resposta à acusação a fls. 120/121. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pelas partes. O réu foi interrogado. As partes se manifestaram em debates orais, pugnando o Ministério Público pela improcedência da ação, entendendo não comprovados os fatos articulados na denúncia. A Defesa reiterou o pedido. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é de ser julgada improcedente, eis que não há prova da ocorrência dos fatos nos termos em que descritos na denúncia, a despeito do boletim de ocorrência de fls. 14/17 e do auto de exibição e apreensão de fls. 19 e 20. Na fase policial, o réu negou a prática do delito e em juízo manteve a negativa. Trabalhava no local fazendo ronda de moto e, no dia dos fatos, teve um estranhamento com a vítima, porque conversou com uma moça com quem ele se relacionava. A vítima estava trabalhando na portaria e começou a encerrar, não abrindo a cancela para que fizesse a ronda. Reclamou do réu, discutiu com ele e a líder não gostou. Ela tirou o réu da ronda e colocou-o na posição da vítima, como fiscal de acesso. Após algum tempo, o seu substituo chegou e resolveu ir embora. Foi revistado antes de ir embora, olharam sua bolsa e tudo como era o padrão. Pegou suas coisas e foi então que a líder o contatou falando que a chefe o tinha dispensado. Parou em um bar para carregar o seu celular e ainda comentou que tinha sido dispensado. Estava na estação, quando a vítima chegou e falou que tinha subtraído seu celular, que o "santo dele dizia isso". Negou e, inclusive, chamou a viatura, porque estava sendo acusado injustamente. Os policiais perguntaram ao ofendido se tinha certeza do que estava falando e ele disse que tinha, porque "o santo dele dizia". Os policiais, então, optaram por levar os dois à delegacia. Já em delegacia sua bolsa foi revistada e no fundo dela viu que estavam os bens subtraídos. Não sabe como foram parar lá. Sua bolsa tinha ficado no seu armário, que não tinha porta, porque guardava sua bota e suas coisas. O armário da vítima

não estava danificado quando saiu. Depois soube que fora dispensado por justa causa por conta do furto. Sua versão não foi desmentida. O policial Guilherme não se recordou dos fatos. A vítima deu conta de que trabalhava como segurança no condomínio. No dia dos fatos, um pouco antes de ir embora, soube que o réu, que também trabalhava lá, fora dispensado, porque tinha discutido com uma moça. Era hora de ir embora, foi ao vestiário masculino se trocar e encontrou seu armário com a porta entortada. Viu que não estava nem seu dinheiro, se não se engana R\$ 50,00 ou R\$ 30,00, nem os dois celulares que estavam consigo. Como o réu fora o único a ir embora, suspeitou que ele tivesse levado seus bens. Uma menina viu o réu bebendo em um bar com umas meninas e avisou onde ele estava. Foi ao bar conversar com o réu e discutiu com ele. Uma viatura apareceu e contou aos policiais sobre o ocorrido. Os policiais levaram réu e vítima à delegacia. Em delegacia o delegado perguntou como eram os celulares e os descreveu e então o delegado disse que os achara na mochila do réu. Não tinha nenhuma desavença com o réu. Pois bem, esta a prova produzida e de tão frágil, inviável a condenação. Ora, é que aquele que teria encontrado os bens na mochila do acusado não foi ouvido em instrução e é evidente que a admissão do acusado no sentido de que os bens da vítima estavam em seu poder não pode em hipótese alguma servir à condenação. De outro lado, importa consignar que não há explicação minimamente plausível para que os policiais militares não tivessem procedido à busca na mochila do réu no momento da abordagem, dada a notícia do furto que lhes fora dada pela vítima, o que faz questionável o procedimento adotado e mesmo aqueles elementos que apontavam à autoria em fase policial. Não bastasse, não há prova de que efetivamente tenha sido o armário da vítima entortado e muito menos que o tenha sido para acesso aos bens, já que ausente o laudo, tendo restado prejudicada a perícia porque a empresa consertou o móvel por sua conta e risco. No mais, não há explicação para que o réu não tivesse sido, como disse a vítima, revistado ao sair da empresa, se todos o foram. Finalmente, evidenciado da prova colhida que réu e vítima tinham desavenças, o que torna viciadas as narrativas do ofendido. Estas todas as circunstâncias que fazem questionada a imputação que pesa sobre o acusado. As inconsistências da prova geram dúvida importante sobre a autoria e certo é que a dúvida deve reverter em favor do acusado, tornando imperiosa, pois, a sua absolvição. Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER o réu LUCAS RENATO ROBERTO COSTA SANTOS, qualificado nos autos, das imputações que o deram como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, comunique-se. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados, cumpra-se. Pelas partes e pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer da decisão, renunciando ao prazo recursal. Pela MM. Juíza foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recorrer manifestada pelas partes e, assim, tenho por transitada em julgado a sentença nesta data. Cumpra-se-a. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (MARCONDES) Escrevente Técnico Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MMª. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita